CONTRATTO DI MANUTENZIONE

n. CTR-2023-018

tra

Torrevalle Acque S.p.A., con sede legale in Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 00417550999, in persona del Direttore Generale Elena Sartori (di seguito, «Committente»)

e

Omega Edilizia Idraulica S.r.l., con sede legale in Via Cantieri 33, Castelrovo, codice fiscale e partita IVA 02245630997, in persona del legale rappresentante Vittorio Sala (di seguito, «Fornitore»)

premesso che

a) il Committente gestisce impianti di captazione, sollevamento e depurazione delle acque, la cui continuità di esercizio costituisce servizio pubblico essenziale;

b) il Fornitore dichiara di disporre di personale qualificato, attrezzature e ricambi adeguati per eseguire le attività di manutenzione;

c) le Parti intendono disciplinare con il presente contratto le condizioni del servizio di manutenzione.

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Fornitore si obbliga a eseguire la manutenzione ordinaria delle opere civili degli impianti. Gli impianti e le apparecchiature oggetto del servizio sono elencati nell'Allegato A.

Il servizio comprende la manutenzione programmata secondo i piani del costruttore, la manutenzione correttiva su chiamata e la fornitura dei ricambi necessari, esclusi i materiali di consumo.

Art. 2 - Corrispettivo

Il corrispettivo annuo per il servizio è pari a euro 95.000,00, oltre IVA, ed è comprensivo di manodopera, trasferte, attrezzature e ricambi.

Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - Durata e rinnovo

Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 1° novembre 2023 e scadenza il 31 ottobre 2026.

Alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per periodi successivi di 12 (dodici) mesi, salvo disdetta comunicata da una delle Parti con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza.

Art. 4 - Livelli di servizio

Il Fornitore riceve le chiamate 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Per ogni chiamata il Fornitore garantisce l'arrivo di un tecnico presso l'impianto entro 48 (quarantotto) ore dalla chiamata e il ripristino della funzionalità entro 240 (duecentoquaranta) ore dalla chiamata.

I tempi decorrono dall'apertura del ticket nel sistema di gestione della manutenzione del Committente. Al termine di ogni intervento il tecnico del Fornitore compila il rapporto di intervento.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avviene con cadenza trimestrale posticipata. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese.

Le fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio e riportano il numero del presente contratto e il numero dell'ordine d'acquisto. Le fatture prive di tali riferimenti sono respinte.

Art. 6 - Penali

Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di cui all'Art. 4 si applica una penale di euro 40,00, fino a un massimo annuo pari al 10% del corrispettivo annuo.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 - Recesso

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso il Committente riconosce al Fornitore, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite, un indennizzo pari a 1 (una) mensilità del corrispettivo.

Il Fornitore può recedere dal contratto esclusivamente per giusta causa, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, garantendo in ogni caso la continuità delle prestazioni fino al subentro di un nuovo operatore.

Art. 8 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle di recesso e di disdetta, sono effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli indirizzi delle Parti sono i seguenti: per il Committente, Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle; per il Fornitore, Via Cantieri 33, Castelrovo.

Le comunicazioni operative possono essere scambiate per posta elettronica ordinaria tra i referenti delle Parti: per il Committente, Dario Ferrante (dario.ferrante@torrevalleacque.example); per il Fornitore, Arianna Poli (cantieri@omegaedilizia.example).

Art. 9 - Garanzia

Il Fornitore garantisce gli interventi eseguiti e i ricambi installati per 12 (dodici) mesi dalla data dell'intervento.

Art. 10 - Responsabilità e assicurazione

Il Fornitore risponde dei danni causati al Committente e a terzi nell'esecuzione del contratto. A tal fine mantiene per tutta la durata del contratto una polizza di responsabilità civile con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro.

Art. 11 - Riservatezza e protezione dei dati personali

Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni tecniche e commerciali dell'altra Parte apprese in esecuzione del contratto, anche per i 3 anni successivi alla sua cessazione. Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro e subappalto

Il Fornitore rispetta la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le procedure di accesso agli impianti del Committente. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione scritta del Committente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il Committente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta, nei seguenti casi:

a) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni superiore a 30 giorni;

b) raggiungimento del limite massimo delle penali di cui all'Art. 6;

c) subappalto non autorizzato;

d) perdita dei requisiti di idoneità professionale dichiarati dal Fornitore.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione o esecuzione è competente in via esclusiva il Tribunale di Borgo Torrevalle.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il contratto può essere modificato esclusivamente con atto scritto sottoscritto dalle Parti. L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a inadempimenti dell'altra non costituisce rinuncia ai propri diritti. Gli allegati formano parte integrante del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo Torrevalle, 9 ottobre 2023

Il Committente - Elena Sartori

_____

Il Fornitore - Vittorio Sala

_____

Allegato A - Impianti e apparecchiature oggetto del servizio

Il servizio riguarda le apparecchiature di seguito elencate, identificate dal codice riportato sulla targhetta.

Codice	Impianto	Apparecchiature
IMP-01	Impianto di potabilizzazione di Fontechiara	opere civili
IMP-02	Stazione di sollevamento fognario di Pontenero	opere civili
IMP-03	Serbatoio e stazione di rilancio di Collesereno	opere civili
IMP-04	Depuratore di Castelrovo	opere civili
IMP-05	Campo pozzi di Valdombra	opere civili
IMP-06	Stazione di sollevamento di Borgolago	opere civili
IMP-07	Depuratore di Pratolungo	opere civili
IMP-08	Stazione di rilancio acquedotto di Rivasecca	opere civili
IMP-09	Campo pozzi di Montefosco	opere civili
IMP-10	Centrale idrica di Torrevalle Centro	opere civili